單元 2　普世人權與公民身分

高中公民與社會　重點筆記

一、人權理念的興起

人權指自然人基於身而為人的價值與尊嚴，所應享有的一切或基本的權利。其興起源於對君權神授思想的反抗：在君權神授的觀念下，國家是國王的，只有君王與少數貴族享有特權，一般平民僅是被支配控制的對象。

思想	內容
洛克 自然權利論	人在自然狀態中受自然法約束，應尊重每個人由自然法而來的自然權利，即生命、自由與財產權，且不可讓渡。政府存在的目的是保護這些權利，若侵害之，便是放棄統治的資格
盧梭 天賦人權	受洛克影響，主張人人生而自由平等，生來即被賦予同等權利，任何人不得剝奪。此說成為美國獨立宣言與法國人權宣言的重要內容

自然法
約束自然狀態中的人
→
自然權利
生命、自由、財產，不可讓渡
→
人民授權政府
政府的任務是保護這些權利
→
政府若侵害
即失去統治的資格

二、人權內涵的擴充：三代人權

法國學者瓦薩克依歐美歷史發展過程，將人權內涵的擴充分為三個世代。

第一代人權
17～18 世紀
消極人權　要求政府不作為
身體、言論、信仰、參政
享有者：特定階級

第二代人權
19～20 世紀初
積極人權　要求政府積極作為
生存、工作、社會福利、教育
享有者：全體國民

第三代人權
20 世紀初至二戰
集體人權　超越個人與國家
民族自決、和平、環境、多元文化
享有者：全人類與群體

世代	時期	背景	內容	性質
第一代	17～18 世紀	新興資產階級反抗君主的不當統治，藉革命爭取公民及政治權利	身體、言論、信仰、參政等權利	爭取免於受政府壓迫侵害，屬**消極人權**
第二代	19～20 世紀初	工業革命帶來貧富不均、工人失業等社會問題	生存、工作、社會福利、健康、教育等權利	要求政府滿足社會、經濟、文化等權利，屬**積極人權**
第三代	20 世紀初至二次大戰結束	兩次世界大戰造成種族衝突與文化資產被破壞	民族自決權、和平權、環境權、多元文化權等	超越個人與國家，走向民族與人類全體，兼保障**群體的集體人權**

三、國際社會的重要人權宣言與公約

國際人權法典

世界人權宣言　1948
道德性宣言，不具約束力

公民與政治權利公約　1966
對簽署國具法律約束力

經濟社會文化權利公約　1966
對簽署國具法律約束力

其他公約：一般群體
禁止酷刑公約、保護所有人免遭強迫失蹤公約

其他公約：特定群體
消除種族歧視、消除對婦女歧視、兒童權利、
移徙工人、身心障礙者權利、原住民族權利宣言

文件	內容	效力
世界人權宣言 **1948 年**	出於對二次大戰的反省，體悟到對人的保護不應只限於國內層次，因為人權是人人皆應同等享有，而非個別國家給予人民的優惠。強調人皆生而自由，在尊嚴及權利上均屬平等	國際間的道德性宣言，**不具約束力**
公民與政治權利國際公約　1966 年	所有人民在公民、政治權利方面人人平等。保障生命權、人身自由與安全、遷徙居住自由、無罪推定、思想良心與宗教自由、表現自由、選舉與被選舉權、少數民族權利等，並禁止販賣人口、種族屠殺與非人道刑罰	對簽署國具**法律約束力**
經濟社會文化權利國際公約　1966 年	尊重人民的自決權、工作權、平等權、參與工會及罷工權、參加社會保險與受教育之權，並提供人民生活上的平等機會	對簽署國具**法律約束力**

四、國際社會實現普世人權的努力

方式	內容
締結人權公約	締約國須遵守公約規範並承擔責任義務；非締約國亦可自動聲明受拘束，並以國內法形式使公約具國內法效力
國際政府組織的監督	**人權理事會**由 47 個成員國組成，監督並對侵犯人權的國家提出改善措施；**人權條約機構**就各項公約設專責機構，由獨立專家定期審核締約國的人權報告並受理個人申訴；**人權事務高級專員辦公室**協調整合聯合國各機構的人權工作
國際非政府組織的倡議	跨國性非政府組織透過倡議、援助與人權調查，督促各國改善對人權的限制與迫害，如國際特赦組織、無國界記者組織
人道干預與救援	人道干預指在戰爭、自然災害等緊急狀況下採取迫切性的干預措施；人道救援則是基於人道主義提供物質或物流上的援助
鼓勵設置人權機構	聯合國於 1993 年通過巴黎原則，鼓勵各國設立超然獨立的國家人權委員會

五、我國落實兩公約的努力

我國制定《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》，賦予兩公約國內法律的效力。其重要規定包括：

- 兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律的效力。
- 各級政府機關行使職權應符合兩公約的人權保障規定，並積極促進各項人權實現。
- 建立人權報告制度，由國家人權委員會提出專案報告或年度國家人權狀況報告，使法令與措施能定期檢討。
- 檢視現行法令與行政措施，違反者須於法定期限內修正；行政機關擬定法律草案時須檢附人權檢視表送立法院審查。

邀請國際專家審查人權報告

依聯合國模式，締約國需定期提出人權報告並接受審查，但我國並非聯合國會員國，無法參與正式審查機制，因此改以定期發表國家報告並舉辦國際審查會議的方式進行。

1 國家報告
政府提出人權報告，非政府組織提出影子報告
→
2 議題清單
審查委員提出問題清單
→
3 回覆清單
政府回應，非政府組織提出影子回應
→
4 審查會議
審查委員與政府、非政府組織討論疑義
→
5 結論性意見
審查委員提出結論性意見

重要人權公約的國內法化進度

狀態	公約（括號內為聯合國通過年／我國國內法化年）
已完成	公民與政治權利國際公約（1966／2009）、經濟社會文化權利國際公約（1966／2009）、消除對婦女一切形式歧視公約（1979／2011）、兒童權利公約（1989／2014）、身心障礙者權利公約（2006／2014）
尚未完成	消除一切形式種族歧視國際公約（1965）、禁止酷刑和其他殘忍不人道或有辱人格的待遇或處罰公約（1984）、保護所有移徙工人及其家庭成員權利國際公約（1990）、保護所有人免遭強迫失蹤國際公約（2006）

六、公民身分與公民權利

公民身分的權利主體與內涵都是持續演變的過程，其內涵不只是被動取得資格，也包括主動行使權利。權利主體從少數特定群體逐漸擴展到普遍性擁有：古希臘雅典的公民限雙親皆為雅典公民且出生於雅典的成年男子，雅典城邦滅亡後至 17 世紀以前則為君主或貴族。以美國投票權的發展為例：

1789 年
擁有財產的白人男性
→
1860 年代
大多數白人男性
→
1920 年
白人女性
→
1965 年
黑人、印第安人
→
今日
年滿 18 歲者

權利	內涵與性質	1947 年憲法明定	1948 年起威權時期	1987 年解嚴之後
自由權	17～18 世紀受天賦人權思想影響而興起，是公民身分最基本的權利，即憲法保障的個人自由。屬普遍性、**消極**的個人權利	人身自由，言論、講學、出版、著作自由，居住及遷徙自由，秘密通訊自由，信仰宗教自由，集會及結社自由	嚴禁人民自由結社，出版與集會遊行等權利亦受限制	由威權體制過渡到民主政治，自由權利逐漸恢復
參政權	19 世紀至 20 世紀初，主張公民有參與國家政治運作的權利，並可藉平等的政治參與促使國家制定經濟福利與社會安全政策。屬普遍性權利	選舉、罷免、創制、複決之權，應考試、服公職之權	限縮選舉權，並凍結罷免、創制、複決之權	1991 年廢除動員戡亂時期臨時條款，之後陸續六次修憲，參政權逐步落實
社會權	19 世紀至 20 世紀初，因工業革命產生失業、兒童失學等問題，主張國家應積極作為，提供符合人性尊嚴的基本生活條件。兼具普遍性與差異性，屬**積極**個人權利	保障工作權與農民、勞工權利，實施社會保險與社會救助、婦女兒童福利，推行衛生保健與公醫制度，平等受教育機會	以軍人、勞工、公教人員的社會保險為主，社會救助與津貼為輔，保障有限	福利國家概念廣泛傳播，社會運動與社會福利團體興盛，保障逐漸落實
文化權	20 世紀初至二次大戰結束。學者金姆利卡提出多元文化公民身分的概念，主張群體亦可作為權利主體，處境不利的群體得保存與發揚其文化。屬差異性的**群體**權利	國家對邊疆地區各民族之教育文化事業應積極舉辦並扶助其發展	推動國語政策，嚴禁使用包括原住民族在內的族群語言，導致族群文化認同流失	1980 年代原住民族運動興起，促成增修條文保障原住民族語言與文化；其後陸續有本土語言列入中小學課程（2001）、客家與原住民族電視台開播（2003 起）、原住民族基本法（2005）、國家語言發展法（2018）、文化基本法（2019）
救濟權	權利受到侵害時的救濟途徑	訴願及訴訟之權	雖有法律規定，但訴訟常受政治力干涉，人身自由與公正審判權受侵害	修正刑事訴訟法、羈押法；2003 年參考世界人權宣言與公政公約提出無罪推定原則

> **相關重點**
> 政治民主化後特定群體的文化權受到重視，使我國公民權利進入個人與群體相互影響、共同發展的階段。至於新住民權利的保障，以及未具本國國籍的外國人是否應與我國公民一樣享有普遍性的社會權，則是未來仍須考量的議題。